

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073925-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: SIDNEA CHAVES MIRANDA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MEDIDA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (AMH) DO EXÉRCITO. EXCLUSÃO DE FILHA MAIOR SOLTEIRA DE MILITAR FALECIDO APÓS ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.954/2019. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A DIREITOS ADQUIRIDOS E À SEGURANÇA JURÍDICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5073925-32.2024.4.02.5101

510014735773 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073925-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: SIDNEA CHAVES MIRANDA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposta pela demandante em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Federal da 33ª VF do Rio de Janeiro [evento 8, DESPADEC1], em que decidiu pelo indeferimento de tutela provisória de urgência, que pretendia a reinclusão da autora como beneficiária da Assistência Médico-Hospitalar (AMH) do Exército, sob pena de aplicação de multa diária.

Aduz a recorrente a necessidade de reforma da decisão de indeferimento, para ver concedida a tutela provisória de urgência. Sustenta a probabilidade do direito no direito fundamental à saúde, na inviolabilidade do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, porquanto já tinha condição de beneficiária desde 2004 (data do óbito de seu pai). O perigo na demora decorreria da própria natureza do objeto, porquanto ficaria sem qualquer suporte médico.

Tutela recursal deferida [evento 3, DESPADEC1].

Contrarrazões pela União [evento 10, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em apertada síntese, a demandante é filha de JOÃO LION MIRANDA, ex-militar falecido, e MARIA DE LOURDES CHAVES MIRANDA, esposa pensionista, e que sempre usufruiu da Assistência Médico-Hospitalar (AMH) do Exército, na condição de dependente de militar.

Todavia, com o advento da reforma produzida pela Lei nº 13.954 de 2019 no Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80, deixou de ser considerada dependente pelo art. 50, §§2º e 3º. Ato contínuo, foi excluída da AMH do Exército, ante recadastramento levado a cabo pela PORTARIA Nº 244-DGP, DE 7 DE OUTUBRO DE 2019 [evento 1, ANEXO9, autos de origem].

Antes de analisar a tutela recursal pretendida, cumpre registrar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, relator Ministro Og Fernandes, no Tema nº 1.080, em recursos repetitivos, afetou a matéria em foco como representativa da controvérsia, cuja questão submetida a julgamento consiste em:

"Definir se há direito de pensionista de militar à assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA). Os processos afetados tratam de instituidores falecidos antes da vigência da Lei nº 13.954/2019, razão pela qual a discussão da tese está adstrita à legislação vigente antes das alterações promovidas pelo referido diploma legal".

Na oportunidade, a Corte Superior determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão delimitada, sejam eles individuais ou coletivos.

A controvérsia em tela guarda identidade fática e jurídica com a acima destacada, independentemente de se referir à Assistência Médico-Hospitalar (AMH) do Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA, ao Fundo de Saúde do Exército - FUSEX ou ao Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA)

Todavia, a ordem de suspensão não impede a apreciação de pleitos de urgência, como pretende a recorrente.

Compulsando os autos de origem, a demandante, ora recorrente, prova que gozou da Assistência Médico-Hospitalar no passado, consoante fotografia de cartão de beneficiário com data de validade em 28/04/2006 [evento 1, ANEXO2, autos de origem].

A sua condição de dependente, que lhe possibilitava acesso à AMH, era pautada pelo art. 50, §2º, III, do Estatuto dos Militares, que dispunha sobre "a filha solteira, desde que não receba remuneração". O dispositivo foi revogado pela reformada levada a cabo pela Lei nº 13.954 de 2019.

Conforme narra a recorrente nas razões do recurso e na petição inicial do feito de origem, apenas sua mãe é pensionista do ex-militar falecido. Apesar disso, a demandante era considerada dependente à luz do art. 50, §2º, III, do Estatuto dos Militares, gozando da Assistência Médico-Hospitalar.

A instituição castrense, por meio da PORTARIA Nº 244-DGP, DE 7 DE OUTUBRO DE 2019 [evento 1, ANEXO9, autos de origem], iniciou recadastramento dos beneficiários da AMH, com o objetivo de excluir aqueles que não atendessem à nova definição de "dependente" pela legislação de regerência, sem qualquer modulação temporal ou reconhecimento do direito daqueles que foram reconhecidos como dependentes pela legislação anterior.

Assim dispõe o art. 2º da mencionada portaria:

Art. 2º Fica estabelecido que a pensionista militar que não possui o vínculo de dependência com o instituidor da pensão militar, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 50, da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares), não tem direito à AMH.

Flagrantemente, o ato normativo infralegal editado em outubro/2019 não goza de força para desconstituir relações jurídicas materiais consolidadas à luz da legislação vigente à época dos fatos em que instituídas. Isso porque a recorrente era considerada dependente pela Lei nº 6.880/80, conforme redação vigente à data do óbito de seu pai, falecido em 2004.

A própria Lei nº 13.954 de 2019, que reformou o Estatuto dos Militares, ressalvou o direito dos dependentes já cadastrados nos bancos de dados das Forças Armadas na data da reforma:

Art. 23. Os dependentes de militares regularmente declarados e inscritos nos bancos de dados de pessoal das Forças Armadas, ou aqueles que se encontrem em processo de regularização de dependência na data de publicação desta Lei permanecerão como beneficiários da assistência médico-hospitalar prevista na alínea "e" do inciso IV do **caput** do art. 50 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), conforme estabelecido no regulamento de cada Força Armada.

A análise dos fatos indica possível violação à segurança jurídica, à confiança legítima e ao ato jurídico perfeito, a atrair a probabilidade do direito da postulante. Ademais, por se tratar de negativa de serviço médico-hospitalar de que tem necessitado a demandante, a urgência do pronunciamento jurisdicional se impõe.

Em sentido semelhante já decidiu o Tribunal Regional da 2ª Região:

ADMINISTRATIVO. FILHA MAIOR SOLTEIRA DE MILITAR FALECIDO. PENSIONISTA. **ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. FUNDO DE SAÚDE AERONÁUTICA (FUNSA). EXCLUSÃO INDEVIDA. LEI Nº 13.954/2019. DEPENDENTE REGULARMENTE INSCRITA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DIREITO PRESERVADO. ART. 23 DA LEI Nº 13.954/2019. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNSA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.**

1. Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido pretendendo a declaração de nulidade do ato administrativo que a excluiu do Fundo de

Saúde Aeronáutica (FUNSA), bem como a sua reinclusão no sistema de saúde da FAB.

2. A Lei nº 13.954/2019, ao alterar o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), excluiu da lista de dependentes do militar a filha maior solteira que não recebe remuneração. No entanto, o art. 23 da referida lei ressalvou o direito à assistência médico-hospitalar aos dependentes regularmente declarados e inscritos nos bancos de dados de pessoal das Forças Armadas antes da alteração legislativa.

3. A análise dos documentos apresentados pela autora (carteira do plano de saúde SARAM e ficha de internação hospitalar) permite inferir que ela estava regularmente inscrita como dependente do militar falecido e já usufruía da assistência médica custeada pela Aeronáutica antes da entrada em vigor da Lei nº 13.954/2019.

4. Diante da comprovação da condição de dependente da autora, regularmente declarada e inscrita nos bancos de dados de pessoal das Forças Armadas, - a qual logrou êxito em obter a pensão decorrente do falecimento de seu pai, militar da Aeronáutica -, a suspensão da prestação da assistência médica após o óbito do militar não se justifica, razão pela qual a demandante faz jus à manutenção da assistência médica hospitalar do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), sendo certo que, junto com a medida, deverá incidir o desconto da contribuição ao FUNSA, realizado sobre sua folha de pagamento.

5. **Precedente jurisprudencial confirma o entendimento de que dependentes regularmente inscritos antes da vigência da Lei nº 13.954/2019 têm direito à continuidade da assistência médico-hospitalar.**

6. A percepção de pensão por parte do dependente do militar não enseja a interrupção da assistência-saúde a ele fornecida.

7. Invertida a sucumbência, a União Federal é condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

8. Apelação provida para julgar procedente o pedido, determinando-se a reinclusão da Autora no serviço de assistência médico-hospitalar prestado pela Aeronáutica, mediante o desconto da contribuição para o Fundo de Saúde Aeronáutica.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Apelação Cível, 5001430-19.2022.4.02.5114, Rel. REIS FRIEDE , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - REIS FRIEDE, julgado em 28/06/2024, DJe 28/06/2024 14:11:13)

Pelos motivos expostos, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro os requisitos legais dispostos no art. 300 e seguintes do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao presente rito, a ensejar o **DEFERIMENTO** da tutela recursal pretendida, para obrigar a União a reincluir a demandante como beneficiária da Assistência Médico-Hospitalar (AMH) do Exército, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária R\$ 100,00 (cem reais).

A reinclusão da recorrente no serviço da Assistência Médico-Hospitalar (AMH) do Exército admite o restabelecimento da cobrança de contribuição para custeio do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX), devendo a União verificar a melhor forma de operacionalizá-la, considerando que a demandante não é pensionista."

Reitero, por relevante, que a controvérsia, no mérito, está pendente de apreciação pelo STJ no Tema nº 1.080 (*"Definir se há direito de pensionista de militar à assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA). Os processos afetados tratam de instituidores falecidos antes da vigência da Lei nº 13.954/2019, razão pela qual a discussão da tese está adstrita à legislação vigente antes das alterações promovidas pelo referido diploma legal"*).

Em que pese, na espécie, a demandante reclame vinculação ao FUSEX, a *ratio decidendi* do Tema 1.080 lhe aproveita.

Todavia, conforme esclarece a decisão acima referenciada, a afetação com ordem de suspensão não impede a apreciação da tutela de urgência. Como o presente recurso se esgota na tutela provisória, seja pelo seu deferimento ou indeferimento, entendo inexistir óbice ao seu julgamento.

Merece confirmação a decisão monocrática de deferimento da tutela recursal e, no mérito, merece provimento o recurso, para reformar a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.** Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.